关于标的属性的错误

英格兰合同法 | Mistake as to quality | 共同假设、本质差异与风险分配

双方都可能误判所买卖或租用标的物的一项属性。这类错误可能显著影响交易价值。判断共同错误是否影响合同效力，要看它是否触及约定履行的实质。

一、确定订约时双方所假设的属性

准确说明双方共同假设了什么，以及该假设何时不成立。有关属性可能涉及作品作者、设备产能或船舶位置。预期市场价值上涨，则涉及未来事件。先确定双方实际约定了什么履行内容。

二、通过合同判断风险分配

一方可能保证某项属性存在，也可能承担该属性不存在的风险，或者约定交易以该属性为条件。应结合文字和语境判断。如果卖方承诺了某项属性，其缺失通常涉及履行义务及相应救济。

三、Bell v Lever Brothers 案 | 终止雇佣关系的补偿

利华兄弟公司同意向贝尔支付30,000英镑、向斯内林支付20,000英镑，以终止两人的雇佣合同。后来发现两人先前有不当行为。雇主若当时知情，本可解雇他们而不支付补偿。上议院认定补偿协议有效，因为协议仍实现了终止既有雇佣合同的目的。

四、判断差异是否触及实质

针对属性上的共同错误，阿特金勋爵关注的是，缺少该属性是否使标的与双方所设想的标的有本质差异。如果一方知情后会拒绝接受原价，这可能说明该属性在经济上很重要，但不足以证明约定履行存在本质差异。

> 法律英语 | **Subject matter** 指合同标的。**Essential difference** 指涉及交易实质的差异。

一幅画与一艘船

Leaf v International Galleries 案 | 被认为出自康斯特布尔的画

画廊以85英镑出售一幅特定的画，称它出自康斯特布尔。约五年后，利夫得知作者并非康斯特布尔，便要求撤销交易。上诉法院认为，双方对作者的共同误判不足以使合同无效。双方约定买卖的是同一幅画。

Leaf 案 | 分别分析请求依据和救济

在该案情形下，利夫时隔较久，以善意的不实陈述为由请求撤销，也未获支持。该判决早于1967年的立法。根据英国《1967年不实陈述法》第1条，如果撤销的其他条件已经满足，陈述成为合同条款或合同已经履行，本身不足以排除撤销。

Great Peace Shipping v Tsavliris 案 | 约定服务仍可履行

救助方聘用 Great Peace 号在遇险船旁待命。双方以为它约在35海里之外，实际距离约为410海里。该船仍能提供约定的协助。在该案中，延迟并未使约定服务发生本质变化。合同继续有效，约定的最低五天租船费应当支付。

Great Peace 案 | 按约定履行内容判断

上诉法院要求双方存在共同假设，没有一方保证该假设属实，其不成立也不能归责于任何一方。假设不成立须涉及交易的关键因素，并使履行不可能。法院还否认存在一项独立的衡平法权力，可以仅因共同错误而撤销在普通法上仍有效的合同。

> 答题方法 | 先说明合同承诺了什么。再判断该属性的缺失怎样影响约定履行，以及谁承担了相关风险。

案例练习与参考资料

印刷机的产能

两家企业签订合同，买卖一台特定的二手印刷机。双方以为它每小时能印10,000张。它一直最多只能印7,000张，但仍可用于普通印刷，并能按约交付。该数值只是双方的共同假设，任何一方都未作出相关陈述或承诺。请分析共同错误，以及加入明示承诺会带来什么变化。

参考分析

共同假设。 错误在订约时已经存在，涉及设备产能。卖方仍能交付约定的、可以运转的印刷机。按题设，产能和价值的下降不大可能使约定履行发生本质变化。

明示承诺。 如果卖方明确承诺每小时印10,000张，该承诺就将风险分配给卖方。实际产能不足会引出违约问题。条款措辞和违约严重程度，有助于判断能否请求赔偿、终止合同或获得其他救济。

证据。 对照签署的规格、测试记录和先前通信。该数值究竟是共同假设、事实陈述，还是已经约定的要求？

> 变式 | 卖方在签约前把错误数值作为事实告知买方，从而促成了购买。应另行分析不实陈述的要件及英国1967年法律规定的救济。

判例与法条选读

Bell v Lever Brothers Ltd [1932] AC 161 | 本质差异
Leaf v International Galleries [1950] 2 KB 86 | 作者归属与救济
Great Peace Shipping v Tsavliris Salvage [2002] EWCA Civ 1407 | 共同错误与履行
Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | 撤销与赔偿